

Vistos.

1- Considerando a Decisão prolatada pelo juízo ad quem (ID 5850843), chamo o feito à ordem para determinar o prosseguimento do feito sem a cobrança de custas processuais;

2- OTÁVIO ABRAHIM JÚNIOR, qualificado nos autos, vem perante este juízo, intentar AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em face de COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.S LTDA., também qualificada nos autos, mediante os seguintes argumentos:

Alega o Requerente ter celebrado contrato de promessa de compra e venda com a ré, cujo objeto é a aquisição de uma unidade do residencial “Miami Garden”, localizado na Trav. Mauriti, 764, apto. 1102, bairro Pedreira, nesta cidade, com valor total R\$268.204,47 (duzentos e sessenta e oito mil duzentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), dos quais já foi pago o montante de R\$82.398,57 (oitenta e dois mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos). Que o instrumento contratual estabeleceu a conclusão da obra para 05/01/2014, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, mas até a presente data o empreendimento não foi concluído, estando o empreendimento completamente abandonado, motivo pelo qual intenta a presente Ação com a finalidade de rescindir o contrato. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja declarada a rescisão do contrato, suspendendo-se, por conseguinte a exigibilidade e cobranças de eventuais parcelas remanescentes do contrato objeto da lide; bem como que a Ré se abstenha de inscrever o seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, em razão do referido contrato.

Era o que se tinha a relatar.

Passo a decidir.

Entendo que a presente demanda deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da presença dos requisitos do art. 2º e 3º, do CDC. O CDC instituiu no Brasil o princípio da proteção e confiança do consumidor. Este princípio abrange dois aspectos: i) a proteção da confiança no vínculo contratual, que dará origem às normas do CDC, que procuram assegurar o equilíbrio do contrato de consumo, isto é, o equilíbrio das obrigações e deveres de cada parte, através da proibição do uso de cláusulas abusivas e de uma interpretação sempre pró-consumidor; ii) a proteção da confiança na prestação contratual, que dará origem às normas cogentes do CDC, que procuram garantir ao consumidor a adequação do produto ou serviço adquirido, assim como evitar riscos e prejuízos oriundos destes produtos e serviços.

Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, também confere ao juiz o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final.

Consta no instrumento contratual acostado aos autos (ID 5174821) que a promissária vendedora assumiu a obrigação de entregar o imóvel no prazo de 36 meses após o pagamento do sinal (quadro resumo – item 7), com a tolerância de 12 meses, ou seja, já com a prorrogação o imóvel deveria ter sido entregue em 05/01/2015. Ocorre que, até a data do ajuizamento da presente ação, não houve a conclusão do empreendimento e entrega das chaves, sendo que, de outro lado, o autor encontra-se rigorosamente em dia com suas obrigações contratuais.

Ante a inadimplência contratual da Requerida, entendo ser devido o pedido antecipatório formulado, uma vez que os requisitos dispostos no art.300 restaram devidamente demonstrados nas peças juntadas aos autos, mui especialmente o contrato firmado que evidencia o direito do Autor de ter por cessada a exigibilidade do contrato firmado, bem como de não ter inserido seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Assim é que concedo a tutela antecipada de urgência pretendida para desde já declarar a rescisão do contrato e determinar à Requerida que cesse e suspenda toda e qualquer cobrança relativa ao Contrato ora rescindido; devendo a Ré, também, se abster de proceder a inclusão do nome do Autor junto aos órgãos de cerceamento de crédito (SERASA e SPC), em função do Contrato objeto da presente lide, sob pena de multa de R\$300,00 (trezentos reais), por cada cobrança indevida ou cerceamento de crédito realizados, na conformidade das disposições contidas no art.497 do CPC/2015.

- 3- Nos termos do que dispõe o art.334 do CPC/2015, designo audiência de conciliação para o dia 21/05/2019, às 9h, devendo o Autor ser intimado por meio de seu Procurador, e a parte Requerida [link](#) citada, no novo endereço informado na petição de 14/09/2018 (ID nº.6517224), mencionando-se que a ausência injustificada de ambas as Partes poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com possível aplicação de multa, na conformidade do §8º do referido dispositivo.

[link](#)

Int.

Belém (Pa), 13/12/2018.

CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES

Juiz de Direito da 12ª. Vara Cível da Capital, em exercício